

1515657-39.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... sendo mister a desclassificação do crime de tráfico para uso, reconhecendo-se, pois, na ausência de prova inequívoca da intenção de tráfico, que o acusado trazia consigo substância entorpecente para uso próprio.

Passo a dosar a pena.

Atenta aos ditames previstos no artigo 42 da Lei 11.343/06, dolo normal à espécie.

A minguia de outros elementos informativos, a personalidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1515657-39.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515657-39.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2189523/2019 - 15º D.P. DR. LUC. H BEIGUELMAN, 2849/2019 - 15º D.P. DR. LUC. H BEIGUELMAN

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FREDERICO ALMEIDA ROMAN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 1453.19

VISTOS.

FREDERICO ALMEIDA ROMAN, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque consta, que no dia 28 de junho de 2019, por volta das 10h20, na Rua Funchal, 358, Itaim Bibi, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, 46,5g de Cannabis sativa L, dividida em 06 (seis) porções, e 5,1g de cocaína, dividida em 10 (dez) porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida a fls. 90.

Foi apresentada defesa preliminar a fls. 78/85.

Durante a instrução processual, foi ouvida através do sistema de áudio e vídeo, uma testemunha de acusação, e o réu foi interrogado.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio, no que foi secundada pela Defesa do réu.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

E isso porque, como bem colocado pela representante do Ministério Público, as provas dos autos não autorizam uma condenação pelo tipo penal descrito na denúncia, eis que não se comprovou a evidência que as drogas apreendidas pelo réu eram efetivamente para venda.

De outro giro, as provas são firmes com relação ao fato de que na ocasião, o denunciado trazia consigo substâncias entorpecentes para seu uso próprio, nos exatos termos previstos no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, dando conta das 06 porções de maconha e das 10 porções de cocaína.

Em complementação, o laudo químico toxicológico de fls. 99, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para maconha e cocaína.

A autoria também é inconteste.

Na Delegacia de Polícia o réu negou a traficância e justificou a quantidade dizendo se destinar ao consumo mensal, fls. 04. Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o réu manteve sua versão declarando que no dia dos fatos eu acordei por volta das nove horas, as dez horas fui ao local dos fatos buscar maconha e cocaína para meu uso. Os policiais perguntaram onde eu trabalhava, eu disse que trabalhava em um restaurante no Largo da Batata. Foi quando os policiais disseram que eu ia vender as drogas no Largo da Batata, quando eu disse que não, que as drogas eram para meu uso. Eu tenho 27 anos de idade e nunca fui preso antes. Não conhecia os policiais.

Fato é que versão do denunciado no sentido de que as drogas com ele apreendidas não eram para venda e sim para seu uso não restou de todo afastada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

É de se ressaltar que com o advento da Lei nº8.072/90 que definiu o delito de tráfico como assemelhado aos crimes hediondos, fazendo incidir diversas consequências gravosas ao acusado, se reforça ainda mais a necessidade da certeza inequívoca da efetiva caracterização de uma das figuras descritas no artigo 33 da referida Lei.

Não há dúvidas que o acusado fora surpreendido trazendo consigo substância entorpecente, no entanto, a prova não é suficiente para ensejar a condenação por tráfico.

Pelo que se deduz da análise do auto de exibição e apreensão, foram apreendidos apenas 10 (dez) porções de cocaína e 06 (seis) porções de maconha.

É certo que a quantidade da droga, não pode por si só, ser considerada, como fator determinante a diferenciar traficantes e usuários. A quantidade da droga e a variedade da mesma, devem ser analisadas dentro do contexto em que os fatos se deram, tratando-se apenas de mais um elemento a ser considerado, no momento da definição dos crimes.

No caso dos autos, a quantidade apreendida em poder do réu, não pode ser considerada como daquelas inviáveis a servirem para um usuário de entorpecentes.

Além disso, não se pode perder de vista, que na época dos acontecimentos, o réu encontrava-se trabalhando nas proximidades do local em que foi detido. Tal conduta não é comum aos traficantes.

Uma das policiais militares responsável pela prisão do réu, Cristiane de Abreu Ferreira Oliveira, ouvida em Juízo relatou que o local é em frente a uma comunidade. Nós estávamos em viatura escolar e quando o réu entrou, meu parceiro falou que iria aborda-lo, porque ele estaria em atitude suspeita. Ele foi abordado, foram encontradas as drogas no bolso, na cueca e debaixo do chapéu. Inicialmente o réu disse que ia vender as drogas e depois voltou atrás dizendo que seriam para uso próprio. Reconheceu o réu e não o conhecia anteriormente. O réu disse que trabalhava em um restaurante.

A versão do acusado, no sentido de que é usuário de drogas não foi de todo afastada pelas provas dos autos, motivo pelo qual, deve ser acatada, para gerar a desclassificação do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 para o crime do

artigo 28 da mesma Lei.

Veja que a conduta do acusado, confirmada inclusive pelos policiais, no sentido de trazer consigo pouca quantidade de droga.

Em assim sendo, não restando indubitavelmente caracterizada a finalidade de mercancia, a dúvida vem a atuar em favor do réu, sendo mister a desclassificação do crime de tráfico para uso, reconhecendo-se, pois, na ausência de prova inequívoca da intenção de tráfico, que o acusado trazia consigo substância entorpecente para uso próprio.

Passo a dosar a pena.

Atenta aos ditames previstos no artigo 42 da Lei 11.343/06, dolo normal à espécie.

A míngua de outros elementos informativos, a personalidade e conduta social do denunciado hão de ser tidas por consoante a moral média.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, declaro a desclassificação do crime previsto no artigo 33 para aquele previsto no artigo 28, ambos da Lei 11.343/06, e em consequência, aplico ao sentenciado FREDERICO ALMEIDA ROMAN, a pena de advertência, prevista no inciso I do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Expeça-se termo de advertência, já saindo nesta oportunidade o sentenciado advertido nos termos da sentença.

Com o trânsito em Julgado desta, libere-se eventuais quantias apreendidas em favor do sentenciado, com a destruição das drogas.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de março de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

(Juíza de Direito)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA